

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1470

הצעת חוק הגבלת עמלת פירעון מוקדם ואיחוד הליכים של הלוואה לדיור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג – 2023

1. תיקון פקודת הבנקאות, 1941¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 13(א)(2), בסופו יבוא הבנקאות
"ובלבד שתאגיד בנקאי לא יגבה עמלה כאמור אלא במהלך 12 החודשים שתחילתם במועד קבלת ההלוואה או במועד מישכון דירת המגורים, לפי העניין."

2. תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981² –
הבנקאות (שירות ללקוח)

(1) בסעיף 1ב5 –

(א) בסעיף קטן (א), בהגדרה "פעילות פיננסית", אחרי "שירותים ומוצרים שהבנק מציע ללקוח" יבוא "לרבות הלוואה לדיור כהגדרתה בסעיף 1ב9."

(ב) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :

"(ח) הנגיד יקבע בכללים תנאים ועמלות להעברת הלוואה לדיור בין בנקים, ובלבד שהעמלה הכוללת לא תעלה על העמלה שגובה תאגיד בנקאי עבור הגשת בקשה להלוואה לדיור";

(2) בסעיף 7ג, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) תאגיד בנקאי לא יתנה ריביות ותנאי החזר של הלוואה לדיור בהעברתה של פעילות אחרת לתאגיד הבנקאי."

¹ ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.
² ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

תחולה – תיקון 3. הוראות סעיף 13(א)(2) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יחולו על פירעון מוקדם של פקודת הבנקאות הלוואה לדיוור החל מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), אף אם ההלוואה כאמור ניתנה לפני יום התחילה.

דברי הסבר

הצעת חוק זו מטרתה להחיל תיקוני רוחב בחוזי ההלוואה לדיוור שמעמידים הבנקים לטובת לקוחותיהם, ומבטלת את העמלה הדרקונית שנקבעה בחקיקה בשנות השמונים ונגבית על-ידי הבנקים עבור פירעון מוקדם של הלוואה לדיוור. כמו כן, מוצע לקבוע כי בנסיבות בהן הלקוח בוחר להעביר הלוואה הקיימת לדיוור מבנק אחד למשנהו, ההעברה האמורה תתבצע בדומה להעברת פעילות פיננסית אחרת, כך שהשעבודים וכל יתר התהליכים הנלווים יושלמו באופן אוטומטי. בנוסף, מוצע לעגן את "פריקות" ההלוואות לדיוור וקובעת כי לא יתנה הבנק ריביות טובות ותנאי החזר מיטיבים בהעברת פעילות אחרת לבנק.

הצעת החוק קובעת תיקונים בשני חוקים: פקודת הבנקאות, 1941, והצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

פקודת הבנקאות, 1941, מאפשרת לבנקים לגבות עמלת פירעון מוקדם בעת מיחזור משכנתא, המהווה לכאורה שיפוי על עלות גיוס ההון של הבנק לשם העמדת האשראי. בפועל, עמלה זו הפכה לעושה הלווים תמורת הרווחים העתידיים שהבנק מאבד בעת מיחזור המשכנתא, ללא קשר לעלות גיוס ההון שלו בפועל. כאשר לקוח נאלץ לפרוס מחדש את תשלומי המשכנתא או מעוניין בהוזלת מסלול המשכנתא כדי ליהנות מתנאים טובים יותר המתאימים למצבו הכלכלי ולתנאי השוק (מיחזור המשכנתא), הוא נאלץ לשלם עמלת פירעון מוקדם. עמלת הפירעון המוקדם יכולה להגיע לעשרות ואף למאות אלפי שקלים מעבר ליתרת קרן ההלוואה. תשלומים אלו חוסמים למעשה את התחרות בשוק המשכנתאות ומשעבדים את הלקוח למסלול היקר אליו התחייב בעבר, בלי יכולת להוזיל את עלויות ההלוואה.

הטענה שיש לשפות את הבנקים על הרווח העתידי בשל עלות גיוס ההון לצורך העמדת האשראי התאימה לתנאים הכלכליים ששררו בשנות השמונים של המאה הקודמת וכיום אינה רלבנטית עוד. גיוס ההון כיום נעשה לרוב בדרך של פיקדונות לתקופות קצרות יותר, ובכל אופן בריבית נמוכה הרבה יותר. אין הצדקה כלכלית לדרוש מהלקוח לשלם לבנק שווי של 10 או 20 שנים של רווחים עתידיים, וזו גם לא היתה כוונת המחוקק במקור, כפי שניתן ללמוד מפרוטוקולים של מליאת הכנסת בדיונים בנושא (למשל, דיון המליאה ביום 2 במרס 1992). המחוקק נתן לבנקים, לפני 30 שנה, את הזכות לגבות את העמלה כדי לפצות על עלויות גיוס גבוהות בעקבות תנאי שוק קיצוניים, וכעת, מוצע לבטל זכות זו. יתרה מכך, הגיבוי המלא שמקבלים הבנקים מבנק ישראל בהתנגדותם להסדר המוצע, לא מעיד על כך שהעמלה מוצדקת. בהקשר זה יצוין כי בחודש אפריל 2019, ועדת חקירה פרלמנטרית שקמה כדי לבחון, בין היתר, את התנהלות בנק ישראל מול הבנקים בנושא הלווים הגדולים, הגיעה למסקנה כי "הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מתנהל מול המערכת הבנקאית כרגולטור שבוי, אשר לא פועל להרתעת מפוקחיו".

במצב כיום, בשל עמלת הפירעון המוקדם, חוזי ההלוואה לדיוור עליהם מחתימים הבנקים את לקוחותיהם מגבילים למעשה, בחסות החוק, את התחרות בשוק המשכנתאות.

על כן, מוצע לקבוע כי בנק לא יגבה עמלה בשל פירעון מוקדם של הלוואה לדיוור, אלא ב-12 החודשים הראשונים מעת נטילת ההלוואה או משכון דירת המגורים, לפי העניין. מוצע להחיל את הוראות התיקון על כל פירעון מוקדם של הלוואה לדיוור, כולל הלוואות לדיוור שניתנו לפני תחילת ההסדר המוצע.

בנוסף, בשנת 2018 תוקן חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, כך שלקוחות יכולים להעביר את הפעילות מבנק אחד למשנהו באופן יעיל, צעד שמעודד את התחרות בין הבנקים ומביא להוזלת עמלות ושיפור השירות.

עם זאת, התיקון לחוק אינו כולל העברת הלוואה לדיוור בין בנק לבנק, כשכיום העברת הלוואה לדיוור בין בנקים כרוכה בפירעון מלא של ההלוואה הקודמת ובלקיחת הלוואה חדשה עם כל הבירוקרטיה הכרוכה בכך, משכונות, שעבודים, הערכת שווי וכו', בעוד שהתחשבות בין הבנקים תהיה יותר יעילה הן לבנקים והן ללקוחות, תפחית בירוקרטיה רבה ותחסוך עלויות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי גם הלוואות לדיוור יהיה ניתן להעביר בין בנקים, בדומה להעברת פעילות פיננסית אחרת. עם זאת בשל הייחודיות בהלוואות לדיוור מוצע לקבוע סמכות לנגיד בנק ישראל לקבוע בכללים תנאים ועמלות להעברת הלוואה לדיוור באופן שונה מהעברת פעילות פיננסית רגילה, ובלבד שהעמלה הכוללת לא תעלה על עמלת פתיחת תיק מחדש להלוואה לדיוור.

כמו כן, מוצע לעגן בחוק את עניין ה"פריקות" של ההלוואות לדיור. מתברר שכשלקוח מגיע לבנק לקחת משכנתא, הבנק מציע לו שתי הצעות: אחת במידה ולא יעביר פעילות אחרת לבנק והשנייה במידה ויעביר את פעילותו השוטפת לבנק. המציאות בשטח הינה בניגוד להצהרות של בנק ישראל על כך שהלוואות לדיור הן מוצר "פריק". בשטח מתברר שההיפך הוא הנכון. לכן, מוצע לקבוע כי חל איסור להתנות ריביות ותנאי החזר על הלוואות לדיור, בהעברת פעילות אחרת לבנק.

התיקון המוצע, הוא למעשה פתיחת שוק המשכנתאות לתחרות אמיתית לאורך כל חיי המשכנתא. מדובר למעשה ב"מחזור משכנתא בקליק", שיעודד את התחרות בשוק המשכנתאות, יוביל להוזלה משמעותית בתשלומי הדיור ויסייע למעמד הביניים, לאוכלוסיות מוחלשות ולזוגות צעירים להתמודד עם יוקר תשלומי הדיור.

יש לציין כי הכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית של הצעת חוק דומה בעיקרה, שעניינה ביטול עמלת הפירעון המוקדם, הושלמה בוועדת הכלכלה של הכנסת בכנסת העשרים ושלוש, אך הכנסת התפזרה לפני שהושלם הליך החקיקה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/428; פ/198; פ/158; הוסרה מסדר היום ביום י"א באב התשפ"א (20 ביולי 2021); פ/2220/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/2400/24) ועל ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2991/24).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיכאל מרדכי ביטון ושלמה קרעי (פ/3632/24).

הצעת החוק זהה לפ/3632/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)